

Пользовательское соглашение

Настоящее Пользовательское соглашение (далее – «Соглашение») регулирует отношения между ООО «Медория» (ОГРН 1217700180390) (далее – «Администратор») и пользователем сети Интернет (далее – «Пользователь»), далее совместно именуемые «Стороны», возникающие при использовании сайта, размещенного по адресу в сети Интернет: <https://platform.medoria.ru/> (далее «Сайт»), на указанных в настоящем Соглашении условиях. Соглашение может быть изменено Администратором в любое время без какого-либо специального уведомления об этом Пользователя. Новая редакция Соглашения вступает в силу с момента ее размещения на Сайте. Регулярное ознакомление с действующей редакцией Соглашения является обязанностью Пользователя. Использование Сайта после вступления в силу новой редакции Соглашения означает согласие с ней Пользователя и применение к нему в полном объеме положений новой редакции.

1. Термины и определения

1.1 В настоящем Соглашении термины, указанные ниже, имеют следующее значение:

1.1.1 **Пользователь** – дееспособное физическое лицо, присоединившееся к настоящему Соглашению, действующее в собственном интересе либо выступающее от имени и в интересах представляемого им юридического лица;

1.1.2 **Сервис** – услуги/комплекс услуг, функциональных возможностей, служб, инструментов, доступных для Пользователя на Сайте в связи с его использованием, предоставляемый Провайдером;

1.1.3 **Соглашение** – настоящее пользовательское соглашение со всеми дополнениями и изменениями, регламентирующее работу Сайта и взаимодействие Пользователя с ним;

1.1.4 **Сайт** – Интернет ресурс, представляющий совокупность содержащихся в информационной системе информации и объектов интеллектуальной собственности (в том числе, программа для ЭВМ, база данных, графическое оформление интерфейса (дизайн) и др.), доступ к которому обеспечивается с различных пользовательских устройств, подключенных к сети Интернет, посредством специального программного обеспечения для просмотра веб-страниц (браузер), размещенных в домене <https://platform.medoria.ru> и его поддоменах; Условия данного Соглашения, относящиеся к Сайту, в равной степени применяются к приложению «Медория Здоровье» для мобильных устройств под управлением операционных систем Android и iOS, а также к приложениям для мобильных устройств, с которыми у Сайта обеспечена интеграция;

1.1.5 **Персональные данные** – любая информация, сведения, относящиеся к Пользователю (субъекту персональных данных) и позволяющие его идентифицировать, передаваемые Администратору и обрабатываемые им в соответствии с принятой Политикой обработки персональных данных (в качестве оператора) и/или на основании поручений Партнеров, предоставляющих Администратору персональные данные для их обработки на основании ч.5 ст.6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных";

1.1.6 **Регистрация** – совокупность действий Пользователя в соответствии с указанными на Сайте инструкциями, включая предоставление данных и иной информации, совершаемых Пользователем с использованием специальной формы пользовательского интерфейса Сайта в целях формирования Личного кабинета и получения доступа к отдельным Сервисам Сайта;

1.1.7 **Провайдер** – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, которое (который) предоставляет Сервисы Пользователям посредством Сайта. В целях

предоставления Сервисов Пользователь заключает соответствующий договор с Провайдером. В качестве Провайдера может выступать, в том числе, Администратор;

1.1.8 Партнер – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, с которым Администратором или Провайдером, действующими в роли исполнителя, заключен договор о предоставлении Сервисов в интересах Пользователей, в том числе, но не исключительно, страховые компании и организации, заинтересованные в предоставлении Сервисов своим работникам или потребителям;

1.1.9 Личный кабинет – персональный раздел Пользователя на Сайте или в приложении «Медориа Здоровье» для мобильных устройств под управлением операционных систем Android и iOS, а также в приложении для мобильных устройств, с которым у Сайта обеспечена интеграция, который позволяет Пользователю направлять запрос на получение Сервисов.

1.1.10. Привязка банковской карты – сохранение Пользователем на Сайте данных банковской платежной карты с использованием Сайта.

2. Общие положения

2.1 Настоящее Соглашение регулирует порядок использования Сайта, а также взаимоотношения, возникающие между Администратором и Пользователем при его использовании, в том числе порядок электронного взаимодействия между ними.

2.2 Настоящее Соглашение является офертой, адресованной неопределенному кругу лиц и содержащей предложение Администратора считать себя заключившим лицензионный договор, предоставляющий право использования Сайта и соглашение об условиях электронного взаимодействия, осуществляемого посредством Сайта, на изложенных в Соглашении условиях с лицом, принявшим оферту (статья 435 Гражданского кодекса Российской Федерации). Срок действия оферты не ограничен. Надлежащим акцептом данного Соглашения как оферты согласно пункту 3 статьи 438 и пункту 3 статьи 1286 Гражданского кодекса Российской Федерации является начало использования Сайта.

2.3 Независимо от факта Регистрации или авторизации Пользователя на Сайте, использование Сайта, включая просмотр размещенной на Сайте информации, означает согласие Пользователя с условиями настоящего Соглашения и принятие на себя обязательств следовать инструкциям по использованию Сервисов, а также ответственности за действия, связанные с использованием Сайта.

2.4 Осуществляя доступ к Сайту и заключая таким образом настоящее Соглашение, Пользователь гарантирует, что обладает всеми правами и полномочиями, необходимыми для заключения и исполнения Соглашения, а также для исполнения и заключения договоров с Провайдерами для использования Сервисов, в том числе является совершеннолетним и полностью дееспособным лицом, либо несовершеннолетним лицом, объявленным по решению уполномоченного органа полностью дееспособным (эмансипация) либо несовершеннолетним лицом, достигшим четырнадцати лет и получившим письменное разрешение в требуемой законом форме от своих родителей или иных законных представителей на заключение Соглашения. Администратор вправе в любое время потребовать от Пользователя предоставление информации и документов, подтверждающих права и полномочия, как указано выше.

2.5 Условия Соглашения могут быть приняты Пользователем исключительно в целом (пункт 1 статьи 428 Гражданского кодекса Российской Федерации). После принятия условий настоящего Соглашения Пользователем они приобретают силу договора, заключенного между Администратором и Пользователем, при этом такой договор как бумажный документ, подписанный обеими Сторонами, не оформляется. В случае если Пользователь не согласен с условиями Соглашения, он обязуется немедленно прекратить использование Сайта.

2.6. Доступ к платным Сервисам предоставляется после осуществления Регистрации. При совершении Регистрации Пользователь подтверждает, что является совершеннолетним и полностью дееспособным физическим лицом, правоспособным на совершение любых действий, связанных с использованием Сайта, его функционала и Сервисов, а также на заключение соглашений с Администратором и/или Провайдером. В целях осуществления Регистрации Пользователь обязуется предоставить достоверную и полную информацию о себе.

2.7. Пользователь вправе пройти Регистрацию одним из следующих способов:

2.7.1. по номеру телефона;

2.7.2. по e-mail.

2.8. Пользователь при Регистрации обязуется указать актуальные данные о себе:

2.8.1. имя, фамилия;

2.8.2. адрес электронной почты;

2.8.3. иные данные, указание которых предусмотрено функциональностью Личного кабинета.

2.9. В случае выявления факта предоставления Пользователем недостоверной информации при Регистрации Администратор вправе по своему усмотрению заблокировать либо удалить Личный кабинет Пользователя и отказать Пользователю в использовании Сайта, его функционала и Сервисов. Администратор не несёт ответственности за последствия предоставления Клиентом недостоверной информации при Регистрации.

2.10. Один Пользователь может зарегистрировать только один Личный кабинет, а также Личный кабинет несовершеннолетнего лица, законным представителем которого данный Пользователь является. Пользователь вправе создать не более 3 (трех) Личных кабинетов несовершеннолетних лиц, законным представителем которых Пользователь является. Создание одним Пользователем Личных кабинетов, не предусмотренных данным пунктом Соглашения, является нарушением Соглашения, в случае выявления которого Администратор вправе применить последствия, указанные в п.2.9. Соглашения.

2.11. Администратор вправе в одностороннем порядке изменить процедуру Регистрации.

2.12. Пользователь вправе изменить предоставленные Администратору при Регистрации данные путем обращения в отдел поддержки по адресу электронной почты, указанному в п. 10.4 Соглашения. Администратор вправе запросить у Пользователя документы, подтверждающие необходимость актуализации данных, указанных Пользователем при Регистрации.

2.13. Администратор оставляет за собой право отказать Пользователю во внесении изменений в данные Пользователя в том числе, но не ограничиваясь, в связи с необоснованностью требований Пользователя о внесении изменений в данные Пользователя, непредоставлении документов, подтверждающих необходимость внесения изменений.

2.14. Пользователь вправе удалить Личный кабинет путем отправки соответствующего требования Администратору через чат пользовательской поддержки на Сайте.

3. Общие условия использования Сайта

3.1 Администратор предлагает Пользователю на условиях настоящего Соглашения воспользоваться доступными на Сайте Сервисами, включая, но не ограничиваясь, медицинские услуги (организация оказания медицинских услуг), в том числе, оказываемые с применением телемедицинских технологий, запись на прием к врачам/специалистам для оказания медицинских услуг и иных услуг, а также другие услуги.

3.2 Некоторые Сервисы доступны только тем Пользователям, в отношении которых Администратор заключил договоры с Партнерами/Провайдерами о предоставлении соответствующих Сервисов таким Пользователям.

3.3 Администратор вправе в любое время пересматривать или изменять условия предоставления Сервисов, дополнять, изменять, ограничивать, расширять функциональные возможности Сайта и/или Сервисов, в том числе условия доступа Пользователя к Сервисам или отдельным функциональным возможностям Сайта.

3.4 Администратор вправе предлагать Пользователю участие в опросах о работе Сайта, Сервисах и их наполнении для целей исправления ошибок и улучшения качества Сайта, а также повышения качества Сервисов.

3.5 Пользователь вправе:

3.5.1 Получить доступ к использованию Сервисов и Сайта в установленном Администратором или Провайдером порядке.

3.5.2 Задавать любые вопросы, относящиеся к Сервисам, представленным на Сайте и иной информации, размещенной на Сайте.

3.5.3 Пользоваться Сайтом исключительно в целях и порядке, предусмотренных Соглашением и не запрещенных законодательством Российской Федерации.

3.5.4 Размещать материалы посредством Сайта для использования Сервисов (фотографии, видеозаписи и др.), при этом Администратор оставляет за собой право удалить любые материалы с Сайта либо временно ограничить доступ к ним в одностороннем порядке без объяснения причин. Предоставляя такие материалы, Пользователь безвозмездно предоставляет Администратору лицензию на использование таких материалов на Сайте на неограниченный срок на территории всего мира.

3.5.5. В порядке, предусмотренном настоящим Соглашением, привязать банковскую карту для оплаты Сервисов.

3.6 Пользователь Сайта обязуется:

3.6.1 Оплачивать Сервисы в размере и порядке, установленными настоящим Соглашением.

3.6.2 Самостоятельно знакомиться с условиями предоставления Сервисов соответствующим Провайдером, договоров с Провайдерами.

3.6.3 Предоставлять по запросу Администратора дополнительную информацию, которая имеет непосредственное отношение к предоставляемым Сервисам.

3.6.4 Не использовать Сайт для распространения информации рекламного характера, иначе как с согласия Администратора.

3.6.5 Не использовать Сервисы и Сайт с целью:

3.6.5.1 загрузки контента, который является незаконным, нарушает любые права третьих лиц; пропагандирует насилие, жестокость, ненависть и (или) дискриминацию по расовому, национальному, половому, религиозному, социальному признакам; содержит недостоверные сведения и (или) оскорбления в адрес конкретных лиц, организаций, органов власти;

3.6.5.2 побуждения к совершению противоправных действий, а также содействия лицам, действия которых направлены на нарушение ограничений и запретов, действующих на территории Российской Федерации;

3.6.5.3 нарушения прав несовершеннолетних лиц и (или) причинение им вреда в любой форме;

3.6.5.4 ущемления прав меньшинств.

3.7 Пользователю запрещается:

3.7.1 Использовать любые устройства, программы, процедуры, алгоритмы и методы, автоматические устройства или эквивалентные ручные процессы для доступа, приобретения, копирования или отслеживания содержания Сайта.

3.7.2 Нарушать надлежащее функционирование Сайта.

3.7.3 Любым способом обходить навигационную структуру Сайта для получения или попытки получения любой информации, документов или материалов любыми средствами, которые специально не представлены Сервисами данного Сайта.

3.7.4 Несанкционированный доступ к функциям Сайта, любым другим системам или сетям, относящимся к данному Сайту, а также к любым услугам, предлагаемым на Сайте.

3.7.5 Нарушать систему безопасности или аутентификации на Сайте или в любой сети, относящейся к Сайту.

3.7.6 Выполнять обратный поиск, отслеживать или пытаться отслеживать любую информацию о любом другом Пользователе Сайта.

3.7.7 Использовать Сайт и его содержание в любых целях, запрещенных законодательством Российской Федерации, а также подстрекать к любой незаконной деятельности или другой деятельности, нарушающей права собственника Сайта или других лиц.

3.8 Принимая условия настоящего Соглашения, Пользователь подтверждает и гарантирует, что:

3.8.1 Обладает всеми необходимыми правами и полномочиями для заключения Соглашения на использование Сайта и его исполнения.

3.8.2 Использование Сайта будет осуществляться Пользователем исключительно для целей, разрешенных настоящим Соглашением с соблюдением его положений, а равно требований применимого права и общепринятой практики.

3.8.3 Пользователь не будет совершать каких-либо действий, которые вступают в противоречие или препятствуют предоставлению Сайта или работе соответствующего оборудования, сетей, или программного обеспечения, с помощью которых предоставляется Сайт.

3.8.4 Использование Пользователем Сайта не нарушает имущественных и/или личных неимущественных прав третьих лиц, а равно запретов и ограничений, установленных применимым правом, включая без ограничения: авторские и смежные права, права на товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров, права на промышленные образцы, права на использование изображений людей.

3.8.5 Перед началом использования любого Сервиса Пользователь ознакомится с условиями его приобретения и использования (соответствующими условиями договоров с Провайдером).

3.8.6 Пользователь обязуется корректно и уважительно, не нарушая этических норм, взаимодействовать с Провайдером, Партнером, Администратором и их работниками.

3.9 В случае многократного или грубого нарушения условий настоящего Соглашения и/или требований законодательства, Администратор оставляет за собой право заблокировать Личный кабинет Пользователя целиком, удалить его либо иным образом ограничить (прекратить) предоставление Сайта без возмещения убытков Пользователя, связанными с такими действиями Администратора.

4. Права на интеллектуальную собственность

4.1 Исключительные права на Сайт в целом и его компоненты по отдельности, в том числе исключительные права на любые входящие в их состав результаты интеллектуальной деятельности, включая программный код, базы данных, произведения дизайна, тексты, а также средства индивидуализации (фирменное наименование, товарные знаки, знаки

обслуживания, коммерческие обозначения) принадлежат Администратору ООО «Медориа» (ИНН 9724044866). Использование Сайта не предусматривает передачу прав на них или их компоненты. Лицу, использующему Сайт (Пользователю), предоставляется ограниченное право на их использование в соответствии с условиями Соглашения.

5. Условия и порядок оплаты и отказа от использования Сервисов

5.1 Предоставление права использования Сайта является бесплатным для Пользователя. Сервисы, предоставляемые Пользователям Провайдером, могут быть платными. Платные Сервисы, предоставляемые Пользователям Провайдером, доступны после Регистрации Пользователя в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением.

5.2 Для использования Сервисов Пользователь оплачивает стоимость приобретения/использования Сервисов, которая указывается в интерфейсе Сайта.

5.3 Администратор уполномочен от имени и за счет Пользователя принимать денежные средства, поступившие от Пользователя в счет оплаты Сервисов, и перечислять их Провайдером Сервисов, Пользователь согласен, что Администратор так же имеет право действовать в качестве агента Провайдера во взаимоотношениях с Пользователем.

5.4 При оплате Сервисов с использованием платежных сервисов (например, Яндекс.Деньги и иные) Пользователь гарантирует соблюдение правил использования данных платежных сервисов.

5.5 В случае оформления подписки на определенные Сервисы Пользователь дает свое согласие на автоматическое списание денежных средств (рекуррентный платеж) по реквизитам карты, указанной при приобретении Сервиса по подписке.

5.6 Все права и обязанности по договорам о предоставлении Сервисов Пользователю возникают у Провайдера. Администратор, если он не выступает в роли Провайдера, не является исполнителем договоров, заключенных Пользователем с Провайдерами Сервисов и не несет ответственность за надлежащее и качественное исполнение Провайдерами своих обязанностей по таким договорам. Администратор вправе принимать платежи Пользователей в счет оплаты стоимости Сервисом, если соответствующее право закреплено за ним на основании соглашения с Провайдером.

5.7 Пользователь вправе отказаться от использования Сайта. Такой отказ осуществляется в одностороннем порядке. При отказе оплата за Сервисы, которыми Пользователь не воспользовался, может быть возвращена, если это предусмотрено соответствующим договором с Провайдером.

5.8 Оплата стоимости Сервиса означает полное и безоговорочное согласие Пользователя с условиями предоставления Сервисов Провайдера.

5.9. Для оплаты Сервисов Пользователь в праве привязать банковскую карту с использованием Сайта. Осуществляя привязку банковской карты на Сайте, Пользователь гарантирует, что является держателем банковской карты, привязка которой осуществляется, осознанно, корректно и полностью вводит все требуемые реквизиты банковской карты.

5.10. Для привязки банковской карты на Сайте Пользователю необходимо: зарегистрироваться на Сайте; перейти в соответствующий раздел Сайта. Для ввода реквизитов банковской карты и аутентификации Пользователь перенаправляется на страницу банка. Для подтверждения привязки банковской карты может быть заблокирована контрольная сумма. Данная сумма не списывается и после подтверждения действительности банковской карты контрольная сумма разблокируется. После привязки банковской на Сайте отсутствует необходимость повторно вводить реквизиты банковской карты для оплаты Сервисов, оплата может производиться Пользователем с помощью привязанной банковской карты.

6. Ограничения ответственности Администратора

6.1 Принимая во внимание, что деятельность Администратора направлена исключительно на содействие Пользователю по поиску Провайдеров, заключению договоров с ними, оказанию информационных, медицинских услуг, иных услуг путем предоставления права на использование Сайта и Сервисов, размещенных на Сайте или при получении доступа к ним Администратор заявляет, что:

6.1.1 Не несет ответственности за действия контрагентов, иных лиц, в отношении с которыми Пользователь вступает при использовании функционала Сервисов и Сайта в целом;

6.1.2 Заявляет, что не оказывает услуги и не проводит работы, напрямую связанные с действительным исполнением договоров, заключаемых Пользователем с Провайдерами, за исключением случаев, если Администратор выступает в качестве Провайдера;

6.1.3 В случае возникновения конфликтных ситуаций между Пользователем и Провайдерами Администратор не несет ответственности и не возмещает ущерб, причиняемый Пользователю Провайдерами, за исключением случаев, если Администратор выступает в качестве Провайдера.

6.2 В случае привлечения Администратора к ответственности или наложения на него взыскания в связи с допущенными Пользователем нарушениями прав и/или интересов третьих лиц, а равно установленных законодательством запретов или ограничений, Пользователь обязан в полном объеме возместить убытки Администратора.

6.3 При любых обстоятельствах ответственность Администратора ограничена 1 000 (Одной тысячей) рублей или эквивалентом в иностранной валюте и возлагается на него исключительно при наличии в его действиях вины.

6.4 В случае, если Пользователь использует Сервис в интересах несовершеннолетних лиц, Пользователь гарантирует, что является законным представителем таких несовершеннолетних лиц и обязуется предоставить Администратору согласие на обработку их персональных данных теми же способами, в том же объеме и на тех же условиях, которые предусмотрены для обработки персональных данных самого Пользователя. В случае, если Пользователь не является законным представителем таких несовершеннолетних лиц, Пользователь гарантирует, что получил от их законных представителей согласие на передачу Администратору и обработку Администратором и Партнерами, у которых Пользователь приобретает услуги в интересах несовершеннолетних лиц, персональных данных таких несовершеннолетних лиц на условиях, аналогичных условиям обработки персональных данных самого Пользователя, при этом по запросу Администратора Пользователь обязан предоставить Администратору такие согласия законных представителей несовершеннолетних лиц на передачу Администратору и обработку Администратором и Партнерами персональных данных несовершеннолетних лиц.

6.5 Пользователь самостоятельно несет ответственность за предоставление Администратору персональных данных несовершеннолетних лиц, законные представители которых не предоставили такому Пользователю согласие на передачу Администратору и обработку Администратором и Партнерами персональных данных несовершеннолетних лиц.

7. Персональные данные

7.1 Присоединяясь к условиям настоящего Соглашения, Пользователь, действуя свободно, в соответствии со своей волей и в своем интересе предоставляет Администратору

персональные данные, требуемые для использования Пользователем Сайта и необходимые для получения Пользователем Сервисов.

7.2 В рамках настоящего Соглашения Администратором осуществляется обработка следующих персональных данных Пользователя: фамилия; имя; отчество; дата рождения; возраст; пол; контактный номер телефона; адрес электронной почты; СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счёта в системе обязательного пенсионного страхования); сведения о ДМС (при наличии) – страховая компания, номер полиса; результаты услуг, оказываемых в рамках Сервисов; антропометрические данные; статистика использования функций Сайта; сведения о заключенных с Партнерами и Провайдерами договорах; сведения о заказанных и/или оплаченных (предоплаченных, подлежащих оплате) Сервисах; сведения о платежах за Сервисы и их статусах, идентификатор пользователя, сведения о привязанной банковской карте (платежная система, ключ карты, маска карты, срок действия), результаты личного выбора при анкетировании, иные сведения, которые Пользователь добровольно предоставляет Администратору, выступающему в качестве оператора в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

7.3 Администратор может собирать анонимную неличную информацию, предоставленную Пользователем. К неличной информации относится любая нескрываемая информация, которая становится доступной Администратору во время получения Пользователем доступа к Сайту и его непосредственного использования, в том числе результаты опросов, указанных в п. 3.4. настоящего Соглашения. Неличная информация может содержать, помимо прочего, данные об идентификации браузера Пользователя, также, как и операционной системы, порядок посещения страниц, время и дату подключения и т.п. Администратор может собирать личную информацию, добровольно и сознательно предоставляемую Пользователем во время создания Личного кабинета для работы с Сайтом.

7.4 Под обработкой персональных данных Администратором понимается действие (операция) или совокупность действий (операций) с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

7.5 Администратор осуществляет обработку персональных данных Пользователя для следующих целей:

7.5.1 Использование Пользователем Сайта;

7.5.2 Идентификация Пользователя;

7.5.3 Направление Пользователем сообщений, касающихся использования Сайта и получения Сервисов, в том числе посредством телефонных звонков, включая роботизированных, PUSH-уведомлений и с использованием мессенджеров;

7.5.4 Обеспечение взаимодействия Пользователя с Провайдерами;

7.5.5 Улучшение качества Сайта, удобства его использования;

7.5.6 Обеспечение качественной работы Сайта и внесение в него изменений;

7.5.7 Получение отзывов и пожеланий Пользователей, в том числе по электронной почте, путем проведения опросов;

7.5.8 Заключение и исполнение договоров и соглашений между Администратором и Пользователем, Пользователем и Провайдерами, Администратором и/или Провайдерами и Партнерами;

7.5.9 Преобразование в электронную форму (распознавание) документации, загруженной Пользователем в раздел Сайта, предназначенный для распознавания документации, с предоставлением полученных сведений Пользователю и Провайдерам;

7.5.10 Аналитики данных, в том числе в маркетинговых целях без прямого взаимодействия с Пользователем, полученных на основании действий Пользователя при использовании Сайта;

7.5.11 Предоставление Пользователю скидок на Сервисы, доступные на Сайте;

7.5.12 Предоставление персонализированных рекомендаций в соответствии с п. 2.14 настоящего Соглашения.

7.6 Администратор может использовать общеотраслевую технологию «куки» (cookies). Куки – это небольшой фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на компьютере, который использует Пользователь, позволяющий Администратору сохранять персональные настройки и предпочтения Пользователя, а также собирать неличную информацию о нём.

7.7 Пользователь предоставляет Администратору право на получение Администратором персональных данных, указанных в п. 7.2 настоящего Соглашения, от Провайдеров, передавших Администратору персональные данные Пользователя для целей использования Пользователем Сайта и исполнения договоров, заключенных между Провайдерами и Партнерами или Провайдерами и Пользователем.

7.8 Администратор передает персональные данные Пользователя Провайдерам и Партнерам для достижения целей, указанных в п. 7.5 настоящего Соглашения, а также лицам, осуществляющим обработку персональных данных по поручению Администратора, включая для достижения целей, указанных в п. 7.11 настоящего Соглашения.

7.9 Пользователь вправе направить Администратору запрос на уточнение его персональных данных, требование о блокировании или уничтожении в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными.

7.10 Пользователь несет ответственность за любые последствия, связанные с предоставлением неполных, недостоверных или неточных сведений, а также сведений, которые не относятся к Пользователю и предоставляются без согласия соответствующего лица.

7.11 Персональные данные Пользователя обрабатываются в течение всего срока действия Соглашения. В случае требования Пользователя о прекращении обработки персональных данных Пользователя настоящее Соглашение считается расторгнутым Пользователем, и Администратор удаляет Личный кабинет Пользователя, при этом Администратор вправе продолжать обработку персональных данных Пользователя после получения такого требования, если это требуется законодательством Российской Федерации.

7.12 Администратор принимает необходимые и достаточные организационные и технические меры для защиты персональных данных Пользователя от неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий третьих лиц.

7.13 Администратор не несёт ответственности за риск наступления неблагоприятных последствий в результате:

7.13.1 неправомерных действий третьих лиц, направленных на нарушения информационной безопасности или нормального функционирования Сайта;

7.13.2 сбоев в работе Сайта, вызванных ошибками в коде, компьютерными вирусами и иными посторонними фрагментами кода на Сайте;

7.13.3 отсутствия (невозможности установления, прекращения и пр.) Интернет-соединений между сервером Пользователя и сервером, на котором расположен Сайт;

7.13.4 проведения государственными и муниципальными органами либо их должностными лицами, а также иными уполномоченными организациями мероприятий,

проверок или иных действий в рамках их полномочий, предусмотренных действующим законодательством;

7.13.5 установления государственного регулирования (или регулирования иными организациями) хозяйственной деятельности коммерческих организаций в сети «Интернет» и/или установления указанными субъектами разовых ограничений, затрудняющих или делающих невозможным исполнение соглашения об использовании Сайта или его части;

7.13.6 других случаев, связанных с действиями (бездействием) третьих лиц, направленными на ухудшение общей ситуации с использованием сети «Интернет» и/или компьютерного оборудования, существовавшей на момент исполнения соглашения, также любых других действий, направленных на Сайт и на третьих лиц.

7.14 По запросу Пользователя его Личный кабинет может быть удалён Администратором, при этом удаление Личного кабинета приравнивается к требованию Пользователя о прекращении обработки персональных данных Пользователя. Запросом Пользователя на удаление Личного кабинета считается действие Пользователя, предусмотренное п. 2.14 настоящего Соглашения. После удаления Администратором Личного кабинета Пользователя Администратор вправе продолжать обработку персональных данных Пользователя, если это требуется законодательством Российской Федерации.

8. Электронное взаимодействие

8.1 Настоящий раздел регулирует порядок электронного взаимодействия между Администратором и Пользователем, включая формирование простой электронной подписи, использование простой электронной подписи и обмен электронными документами.

8.2 Сочетание уникального идентификатора (номера телефона) и пароля (СМС-кода) от Личного кабинета Пользователя, считается простой электронной подписью соответствующего Пользователя, в том числе, при заключении договоров (соглашений) между Пользователем и Провайдерами, а также при оформлении Пользователем документов, адресованных Провайдером. Порядок электронного взаимодействия Пользователей определяется данным Соглашением. Все сообщения Пользователей, сделанные через Личный кабинет, в том числе предоставление согласий посредством функционала Личного кабинета, считаются подписанными простой электронной подписью и приравниваются к письменным документам, равнозначным документам на бумажном носителе. Пользователь обязан сохранять конфиденциальность уникального идентификатора (логина) и пароля и предотвращать их раскрытие третьим лицам.

8.3 Сообщения и документы, направляемые Пользователем Администратору, другим Пользователям, Партнерам и Провайдерам посредством Личного кабинета имеют юридическую силу документов на бумажных носителях, заверенных собственноручной подписью Пользователя, и порождают аналогичные документам на бумажных носителях права и обязанности. Данные документы в электронной форме могут служить доказательством в суде.

8.4 Подписание документов и все действия, совершенные и подтвержденные электронной подписью Пользователя, считаются совершенными им лично.

9. Срок действия и порядок расторжения Соглашения

9.1 Соглашение вступает в силу с момента его акцепта Пользователем и действует в течение всего периода использования Сайта Пользователем.

9.2 Администратор вправе без предварительного уведомления Пользователя в случае нарушения Пользователем любого условия настоящего Соглашения расторгнуть его путем прекращения доступа Пользователя к Личному кабинету.

9.3 Пользователь может отказаться от условий настоящего Соглашения путем удаления своего Личного кабинета в порядке, предусмотренном п. 2.14 настоящего Соглашения, или посредством направления Администратору требования о расторжении Соглашения.

10. Заключительные положения

10.1 Предварительный претензионный порядок разрешения споров обязателен, претензии направляются Сторонами исключительно в письменном виде. В случае, если Стороны не придут к решению возникших между ними споров претензионном порядке, такие споры должны быть переданы на рассмотрение в суд общей юрисдикции по месту нахождения Администратора.

10.2 Администратор имеет право в любой момент изменять условия настоящего Соглашения в одностороннем порядке без предварительного согласования с Пользователем, обеспечивая при этом обязательную публикацию измененных условий на Сайте не менее чем за 3 дня до их введения в действие. Пользователь самостоятельно отслеживает изменения в настоящем Соглашении. Если Пользователь не согласен с изменениями, он вправе отказаться от использования Сайта и Сервисов и обязан удалить свой Личный кабинет. Если же Пользователь продолжает пользоваться Сайтом, это означает, что он безоговорочно принял все изменения (новую редакцию Соглашения).

10.3 В случае возникновения противоречий, текст Соглашения, размещенный на Сайте, будет иметь преимущество по сравнению с любым иным текстом Соглашения.

10.4 Адрес электронной почты для связи со специалистами отдела поддержки (технические вопросы), а также для направления отзывов и предложений: support@medoria.ru.

11. Реквизиты Администратора

ООО «Медория»

ИНН 9724044866

КПП 167301001

ОГРН 1217700180390

Адрес: 422470, Россия, респ. Татарстан, Дрожжановский и.р-н, Стародрожжановское с.п., Старое Дрожжаное с., Мира ул., д. 6.

Генеральный директор Катин Евгений Вячеславович